

[일련번호 1]

감사결과 처분요구서

【제 목】 AAAA 자연장 부당처리 및 관리감독 업무 태만

【부 서 명】 @@@@처 #####팀

【신분상 조치】 경징계, 주의(경고)

【행정상 조치】 주의, 통보, 개선

【내 용】

1. 업무개요

#####팀은 AA·BBBBBB 운영 및 시설관리 관련 업무 전반을 처리하면서 AAAA의 자연장지에 접수, 사용허가, 자연장¹⁾ 안치(묻는 행위), 자연장지 등 묘역관리, 단기 기간제 계약직 채용, AAAA 운영 등에 관한 민원접수 및 처리 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「장사 등에 관한 법률」 제10조에 따라 자연장을 하는 자는 화장한 유골을 묻거나 뿌리기에 적합하도록 분골하여야 하고, 같은 법 시행령 제8조에 따른 방법으로 묻어야 하며,

「광주광역시 장사 등에 관한 조례」(이하 '장사조례'라 한다) 제4조에 따라 장사시설²⁾을 사용하려는 사람은 같은 조례 시행규칙 제3조 및 제11조에 따라 사용을 신청하고 광주광역시장의 허가³⁾를 받아야 한다.

1) 「장사법」 제2조 “자연장”이란 화장한 유골의 골분을 잔디 등의 밑이나 주변에 묻거나 해양 등 대통령령으로 정하는 구역에 뿌려 장사하는 것을 말함

2) 「장사법」 제2조 “장사시설”이란 묘지·화장시설·봉안시설·자연장지 등을 말한다.

3) 「장사조례 시행규칙」 제8조에 따라 사용허가 등에 대한 사무를 수탁기관에 위탁

같은 조례 시행규칙 제4조에 따라 장사시설의 사용허가를 한 때에는 장사시설 사용허가증을 신청인에게 교부하여야 하고, 허가증 기재사항에 변경이 있거나 훼손 또는 분실하였을 때에는 장사시설 사용허가증 재교부신청서에 이를 증빙할 수 있는 서류를 첨부하여 시장에게 제출하여야 한다.

또한 「AAAA·BBBBBB 관리운영규정」(이하 ‘AAAA관리규정’이라 한다) 제24조에 따라 자연장지의 안치 순서는 자연장의 형태(1위용, 2위용)에 따라 번호순으로 안장하고, 자연장지에 안장된 유골은 반출을 허용하지 아니 하며, 「장사조례 시행규칙」 제12조제2항에 따라 불가피한 사유가 있어 유가족이 원한다면 예외를 인정할 수 있는 경우를 제외하고는 자연장지에 안장된 유골은 개장할 수 없게 되어 있고,

「AAAA관리규정」 제12조에 따라 ①봉안 또는 안장된 유골을 모독하는 행위, ②제사 및 참배를 방해하거나 지장을 주는 행위, ③자연장지 내 지정되지 않은 장소에 안장 등의 행위, ④그 밖에 다른 법령, 자치법규, 행상 또는 노점에 의한 상행위 등 미풍양속에 위반하는 일체 행위 등을 하여서는 아니 된다.

그리고 「장사조례」 제9조에 따라 장사시설의 수탁자는 위탁받은 모든 시설물을 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여 관리하여야 하며, 「취업규정」 제6조에 따라 직원⁴⁾은 법령과 공사의 제규정을 준수하며 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다.

따라서 AAAA 근무자들은 업무와 관련한 제규정을 준수하며 맡은 바 직무를 성실하게 수행하고 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하며, 관련 제규정에서 정한 자연장 안장 절차에 따라 업무를 수행하고 이를 관리감독하여야 하고, 유족의 동의 없이 개장 등을 하여서는 아니 되며, 허가사항 기재 사항 변경 등의 발생한 경우 허가증 재교부 또는 재신청 절차를 통하여야 한다.

4) 「계약직원관리운영규정」 제6조에 따라 계약직원의 복무원칙은 공사 「취업규정」의 제2장제1절 각 조항(제6조 내지 제13조)을 준용

3. 감사결과 확인된 문제

가. AAAA 자연장지 유골 안장 부당처리

그런데 ZZZZZZ ***은 광주광역시도시공사와 2025. 4. 1일에 근로계약을 체결한 ZZZ으로 1회 근로계약 갱신을 통해 감사기간 현재까지 AAAA에서 묘역관리 업무를 수행고 자연장지에 유골을 안장하는 업무를 담당하면서,

장사시설 허가증의 자연장지 위치 등(블럭, 형태, 번호, 화장시간 등)을 확인하여 그 지정된 위치에 유골을 안장하여야 함에도,

2025. 8. 30일 허가증 자연장지 위치인 ♠♠♠♠블럭 ♥위용 ▶호(화장시간 09:00~11:00)와 다르게 ♠♠♠♠블럭 ◁위용 ㉠호 자연장지에 안장하였고, 1시간 후쯤인 12시경 지정된 위치와 달리 안장된 사실을 인지하고도 이에 대한 관리자 등 관계 직원에게 보고하지 않았으며,

이미 안장이 완료된 ◁위용 ㉠호 자연장지를 유족의 동의 없이 개장하고 허가증에 기재된 위치인 ♥위용 ▶호에 고인의 유골을 이장하는 등 관련 제규정을 위반하여 자연장지 안장 업무를 부당하게 처리함으로써 AAAA 내 금지 행위가 발생함에 따라 고인의 유족에게 상처⁵⁾를 제공하였다.

나. AAAA 자연장 안장 업무 관리감독 업무 태만

ZZZ을 관리감독하고, 자연장 안장 업무 점검하는 ∑∑∑∑ \$\$\$급 %%%은 ZZZ 직무교육을 통해 그 전문성을 향상시키고 관련 제규정을 숙지할 수 있도록 하여야 하며, ZZZ 직무가 적정하게 수행되는지 관리감독에 철저를 다하는 등 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 함에도,

5) ***은 유족에게 전화 및 문자를 통해 진심어린 사과를 하였고, 최선을 다해 고인의 자연장지를 특별히 관리하는 등 반성하고 있다는 취지로 진술함

위 유골안장 부당업무 처리 전까지 자연장 준비를 위한 사전 흠파기 작업 위치에 자연장 번호를 미부여 한 채로 자연장을 하게 내버려 두었고, '자연장 안장 등 묘역관리 업무 ZZZZZZ'(이하 'ZZZ'이라 한다)들이 허가증만 확인하여 유족을 해당 위치로 안내만 하고 자연장지 위치 등을 유가족들에게 확인⁶⁾하는 절차 없이 자연장을 수행함에도 이를 그대로 내버려두었을 뿐만 아니라, 안장 후에도 장사시설 사용 허가증과 실제 안장 위치를 점검⁷⁾하는 절차를 갖추지 못한 채로 관리감독하였다.

또한 안장업무에 관한 유일한 정식 보고 절차인 일일 매장작업일지도 '당일 근무자⁸⁾' 중 1인만이 일지를 작성하고 같은 날 근무자의 확인 절차 없이 제출됨에도 이를 내버려둠으로써 개별 근무자가 어느 위치에 자연장을 하였는지 알 수 없게 하였을 뿐만 아니라,

8. 30일의 경우 매장작업일지에 개장 등 특이사항이 기재되지 않고 안장된 고인의 성별이 다르게 기재되는 등 문제가 있음에도 이를 점검·확인하지 않은 채 결재하는 등 관리·감독업무를 소홀하게 하였다.

그리고 「ZZZZ 관리운영규정」 제41조에 따라 계약직 운용부서에는 계약직원에게 대하여 직무와 관련 교육, 성희롱 예방 교육 등을 정기 수시로 실시하여야 하고, 자연장 업무를 수행하는 ZZZZZZ의 경력이 없어 계약직원에게 대한 직무 전문 교육 실시가 필요함에도,

법령, 조례, 사규 등에서 정하는 자연장의 방법, 절차, 금지행위 등과 기타 계약직의 업무 범위 및 직무 권한 등에 대한 교육자료와 교육실시관계 서류 작성하지 않는 등 정기·수시 교육을 미 실시⁹⁾함으로써 위 “가.”와 같이 안장 업무 부당 처리의 단초를 제공하였다.

6) 8. 30일 근무한 안장 업무 ZZZ 직원 문답결과 문답자의 다수에서 안장 전 유족에게 자연장지 위치 확인 절차 부존재

7) 각각의 자연장지 안장 후 그 적정성에 대한 보고는 없으며, 타 시도와 같이 안장 확인서 징구 절차 부존재

8) AAAA 기간제 ZZZ 5명 휴무일 등 상황에 따라 돌아가면 근무를 편성하고 8. 30일은 3명이 근무

9) ΣΣΣΣ %%%은 평소 시설점검 등을 위해 자연장지를 수시로 방문 점검하고 위치 확인 철저 등 직무 교육을 현장에 서 구두로 하였다고 주장하나, 8. 30일 근무자 ZZZ들은 직무교육이라고 느낄만한 정식 교육은 없었고 제규정 등에 대한 교육은 없었다고 진술하고, 일부는 자연장 개장 불가 사실도 알지 못하였다고 답변

000급 &&&은 위와 같이 자연장 업무 처리의 적정성 점검 및 관리감독이 부실하게 운영되었음에도 이에 대한 별도의 감독업무 개선 지시나 자연장지 개장 가능 여부 등 관련 제규정에서 정한 사항 등 직무 교육을 이행할 것을 지시하지 않은 채 AAAA 자연장지를 관리하게 하였다.

【관련자 의견 및 검토결과】

관련자 \$\$\$급 %%%은 휴무일에 현장관리를 할 수 있는 여건이 아니었고, 전체 시설을 관리하는 관리자로서 현장 상주 감독이 현실적으로 어렵다고 주장하나,

위 관리감독에 대한 지적 사항은 직무 전문성을 갖추지 못한 계약직이 수행하는 자연장의 업무에 대하여 개별 역량 또는 부주의 등으로 인해 부당한 업무 처리가 발생하지 않도록 문제점을 발견하여 업무 처리 절차를 개선하고,

이를 통해 사고를 예방하는 체계를 갖추어야 하는 관리자로서 책무를 다하지 못한 사항을 지적한 것으로 관리자의 부재 여부와 관련이 없어 관련자의 주장을 받아들일 수 없다.

【징계요구 양정】

관련 제규정을 위반하여 자연장 업무를 부당하게 처리한 관련자 ***과 관리감독자로서 제규정, 절차에 대한 교육을 미 실시하는 등 관련 업무를 태만이 하고 부적정하게 처리한 관련자 %%%의 행위는

공사의 제규정을 준수하며 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하는 「취업규정」 제6조 성실의무 규정 위반으로 징계사유에 해당된다.

【조치할 사항】

광주광역시도시공사 사장(####팀)은

앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히
하시기 바라며, (주 의)

자연장 등에 대한 관련 제규정, 업무 처리절차 등 직무에 관한
체계적인 교육 실시 방안을 마련하시고, (통 보)

자연장 업무처리에 대한 일련의 보고, 확인 및 관리감독 체계를
개선하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (개 선)

광주광역시도시공사 사장(●●●●)은 아래 관련자에게는 “징계”
처분과 “주의” 를 촉구하시기 바라고,

계약만료자에 대하여는 계약연장 등 검토 시 관련 사실이 누락
되지 않도록 기록관리 하시기 바랍니다. (통 보)

[관련자]

####팀	계약직	*** (중징계)	계약만료
####팀	Σ Σ Σ Σ	\$\$\$ 급	%%%(경징계)
<처분요구안 2, 3의 주의요구와 병합하여 “징계” 처분>			
####팀	##	000 급	&&& (경 고)
<처분요구안 2, 3의 주의요구와 병합하여 “경고” 처분>			